

# SUJETOS DEL DERECHO DEL TRABAJO

La doctrina entiende que son sujetos del derecho laboral, el trabajador, el empleador y el Estado, este último en cuanto actúa en la formación del derecho del trabajo a través de sus funciones, y en tanto puede actuar como empleador en algunos supuestos, por ejemplo, cuando un Ente estatal establece en su carta orgánica o en la Ley de su creación que sus empleados estarán comprendidos en las disposiciones de la L.C.T. o en cualquier contrato o convenio colectivo (art. 2 L.C.T.)

## **1.EL TRABAJADOR**

A lo largo de la historia ha recibido diversas denominaciones: trabajador, empleado, obrero, locador, dependiente, etc. Pero en la legislación positiva del país no existe ninguna diferenciación de trato en este sujeto, cualquiera sea la denominación que se le de. La doctrina ha efectuado una distinción prefiriendo llamar empleado al sujeto que realiza preferentemente tareas intelectuales, y obrero al sujeto que realiza preferentemente tareas físicas.

Asimismo, a los empleados de comercio se los designa principalmente como dependientes o factor. Pero, la ley no efectúa ninguna distinción entre los trabajadores, cualquiera sea la actividad que desempeñen.

### **A. Características:**

TRABAJADOR es la persona física que presta servicios, en forma subordinada, para otra persona capaz de dirigirla y por una remuneración. De tal definición obtenemos, tres características principales que determinan que la persona que presta un servicio es un trabajador en el sentido que establece la LCT, y por lo tanto, que la relación se crea con el otro sujeto, Empleador, será regida por el derecho del trabajo. Ellas son:

- **PERSONA FÍSICA:** el sujeto trabajador debe ser siempre una persona visible o física. La ley no admite como sujeto del trabajo, en el rol de trabajador a una persona jurídica o una sociedad, cualquiera sea la constitución. Superada la concepción del trabajo mercancía, donde la prestación del servicio era lo importante, y no importaba quien lo ejecutaba, en la actualidad se entiende que la actividad humana prestada por el trabajador no puede ser reemplazada por otra del mismo signo y calidad, precisamente por la concepción moderna que otorga al trabajador un sello humano. Ello es así porque cada uno juega esa actividad su propio y distinto destino personal.
- **PERSONA QUE TRABAJA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA O DE SUBORDINACION:** el trabajador en sentido estricto y de conformidad a las normas que rigen el derecho del trabajo, no es toda persona que trabaje, porque si no deberíamos concluir que casi todos los habitantes del país caerían dentro de esta categoría. Con este término se alude al trabajador subordinado, o sea el que pone su

actividad a favor de otra persona, quedando excluidos aquellos que trabajan de forma independiente o autónoma.

a. **Hiposuficiente** y suficiente en el sistema social: el hombre, que según disponga de bienes o ingresos para desarrollar su vida sin mayores ataduras, en el primer caso, o con pesadas trabazones en el segundo

Desde el punto de vista del trabajo, la posición suficiente está dada a aquel que puede lograr los medios de desarrollo sin necesidad de entregar el fruto de su trabajo a otros, por el contrario, la hiposuficiencia se muestra en aquel que necesita prestar servicios para otros, mediante una remuneración, para lograr su desenvolvimiento individual y social

Esta desigualdad fue plasmada por el derecho de diversas maneras, en las distintas épocas. Así jurídicamente existió la esclavitud, la compraventa de trabajo mercancía en los comienzos del capitalismo y el contrato de trabajo en nuestros días.

Por todo ello, podemos resumir que la posición hiposuficiente está dada a quien necesita trabajar para otros si quiere acceder a los bienes culturales y naturales que brinda la civilización mediante la contraprestación de una remuneración. En cambio, se hallarán en posición suficiente aquellos otros que para acceder a tales frutos, solo deben trabajar para sí mismos.

b. **subordinación laboral:** la hiposuficiencia en el derecho laboral se la caracteriza por el estado de subordinación que se coloca al trabajador que por la entrega del fruto de su trabajo recibe solamente una remuneración.

Por lo tanto, la subordinación laboral encierra dos conceptos: primero, que en la relación laboral existen dos partes, una que cumple las funciones de dirigir y la otra de ejecutar. Segundo, que la distribución del resultado económico del trabajo, el patrón recibe las ganancias y se hace cargo de las pérdidas y el obrero recibe solamente una remuneración.

De lo dicho se desprende que existen dos clases de subordinación que necesariamente deben darse para que la relación se entienda como laboral: subordinación jurídica y subordinación económica. La tercera, denominada subordinación técnica, puede o no existir en la relación laboral.

c. **subordinación jurídica:** el trabajador está sometido a la autoridad del empleador. El problema de si el trabajador debe o no estar sometido a dicha autoridad ha originado no pocas discusiones doctrinarias. En resumen, podemos decir que el trabajador por el hecho de serlo no se halla sujeto a una dependencia física, sino que por el contrario se sostiene que las directivas por parte del empleador deben existir no para satisfacción de sus propias necesidades sino como exigencias del propio proceso productivo. Por lo expuesto, se puede afirmar que la subordinación jurídica está dada por la obligación del trabajador de recibir órdenes, directivas, siempre que sean razonables y cumplan los requisitos que se exige para que las ordenes sean legales.

**d. subordinación económica:** se traduce como transferencia económica, es decir que en el trabajo por cuenta ajena del trabajador no aprovecha los frutos de su trabajo, sino que recibe por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, una remuneración. Cabe acotar que el empleado no asume los riesgos de empresa, o las pérdidas que eventualmente pudiesen producirse. Por el contrario, el patrón o empleador aprovecha los resultados económicos del trabajo, pero asume los riesgos (ganancias y pérdidas)

**- REMUNERACIÓN:** el trabajador subordinado no aprovecha el resultado de su trabajo, sino que pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, y recibe por ello una remuneración con todas las características que determina la ley. Art. 116 LCT (salario mínimo, vital y móvil)

**a.-SOCIO EMPLEADO:** según el art. 27 LCT puede darse el caso de que una persona detente la calidad de socio de una entidad y mantenga con la misma una relación de empleado subordinado. Ello es así cuando un socio trabaja en forma personal y habitual, recibiendo o pudiendo recibir, directivas de los mismos.

Cabe agregar que puede darse la situación que de conformidad a las cláusulas sociales se hayan delimitado funciones o trabajos en fin de que sean realizados por los socios. Ese solo hecho no es suficiente para justificar una relación laboral entre la sociedad y los socios que realicen esa actividad. Para que esta relación laboral exista, es necesario que se de la característica de subordinación del socio o la entidad, con lo que configuraría la relación laboral determinada por el art. 22 de la LCT.

Desde el punto de vista económico, el socio empleado, en cuanto a empleado, devenga la remuneración convencional o la pactada con la sociedad en cuanto corre con los riesgos y absorbe las utilidades de la empresa.

**b.-AUXILIARES DEL TRABAJADOR:** cuando un trabajador recibe la autorización del empleador para contratar a otros trabajadores para mejorar el cumplimiento de su actividad, la ley establece que la relación laboral de estos últimos se establece directamente con el empleador. A pesar de que el empleado aparezca en algunas relaciones con sus ayudantes como un pequeño empresario, la Ley determina que la relación laboral se establece directamente con el empleador principal, y no con el trabajador que ha oficiado de empleado.

**c.-TRABAJADORES INDEPENDIENTES O AUTÓNOMOS:** El trabajador que no se halla en situación de subordinación para ningún patrón, aunque trabaje para otros se halla en la situación de “suficiente económicamente”, y por lo tanto sus relaciones de trabajo no se hallan regidas por la Ley 21297. Se denominan los trabajadores autónomos o liberales. Estos trabajadores no están subordinados a directivas de ningún patrón en particular, ni son pasibles de régimen disciplinario impuesto por el que le encomiende los trabajos. La relación que los liga con los dadores de trabajo se rige generalmente por el Código Civil y Comercial de la Nación, en las disposiciones relativas al Contrato de Obra o de Servicios. Puede existir un mandato o una sociedad.

## **2. EMPLEADOR:**

Es la persona física o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador.

Diversas denominaciones: en la legislación del trabajo y en el lenguaje corriente se denomina al dador de trabajo como patrón, patrono, principal, dador de trabajo, empresario, locatario, etc.

Puede asumir este rol tanto una persona física o un conjunto de ellas, así como una sociedad con o sin personería jurídica. Se admite que actúe como empleador una sociedad de hecho.

La situación socio económica del empleador es la de “persona suficiente”, aquella que, para obtener los logros necesarios para su desarrollo, no necesita trabajar bajo la dependencia de nadie.

La legislación del trabajo manifiesta esta suficiencia mediante dos conceptos: función organizativa y apropiación de los resultados económicos del trabajo ajeno.

**FUNCION ORGANIZATIVA:** existe no como una facultad despótica de esta frente a sus subordinados, sino más bien como un deber del patrón hacia la empresa y hacia la sociedad, para que aquella pueda cumplir con los fines que de ella espera la sociedad,

La LCT art 65, establece los presupuestos que debe cumplir la función directiva para que sea legal:

- a. Carácter funcional: las medidas que tome el patrón sean para atender al cumplimiento de los objetivos económicos y sociales de la empresa.
- b. Exigencias de la producción: las directivas deben tender a que la empresa cumpla con sus objetivos primordiales, o sea, aumentar y mejorar la producción.
- c. Respecto por los derechos personales y patrimoniales de los trabajadores. Este aspecto se compatibiliza con los dos anteriores, ya que la productividad mejorará si se tiene en cuenta los derechos de los trabajadores que intervienen en el proceso,

**APROPIACION DEL RESULTADO ECONOMICO DEL TRABAJO AJENO:** el empleador es el que recibe los frutos del trabajo de sus empleados, abonando como contraprestación una remuneración. En este caso, si bien el empleador recibe el resultado económico, lo que puede implicar “las ganancias”, debe recordarse que el patrón es el que debe absorber los riesgos y pérdidas. El empleado tiene derecho a la remuneración, por el solo hecho de poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador, exista o no un resultado económico positivo. Si se produjeren pérdidas, por cualquier causa, el obrero tendría igual derecho a percibir su remuneración.

## **INTERMEDIARIOS, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS**

Los artículos 29, 30 y 31 de la LCT, tienen en común un denominador, la relación de mediación, ya sea que se produzca en la contratación, en la ejecución del contrato o en la comunidad de intereses.

INTERPOSICIÓN Y MEDIACIÓN: art. 29 L.C.T., hace referencia a los trabajadores que son contratados por un empleado con miras a que trabajen para un tercero. La ley define la cuestión determinando expresamente que “serán considerados como empleados directos de quien utilice su prestación”.

Como a la ley le interesa que se considere como patrono a aquel que recibe el servicio y se apropia del resultado del trabajo, aunque no haya mediado entre ambos una contratación, la ley crea el vínculo entre ambos. Pero en interés del trabajador, la ley establece la solidaridad de las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se derivan del régimen de la seguridad social entre el empleador originario y aquel que recibe el trabajo.

Ahora bien, hay que distinguir los casos de aquellas personas que han sido contratadas por un representante del empleado, quien en este caso, si actúa dentro de las limitaciones que le da su carácter de representante, no asume obligaciones de carácter laboral con los obreros que contrata, naciendo sólo un vínculo entre empresario y trabajador a tal fin conviene citar el art. 36 que establece que “aunque el representante de una persona jurídica actúe sin poder, civilmente hablando, sus actos obligan a la misma, si ha actuado ostensiblemente en su representación. O sea que el empleado no debe averiguar si la persona que invoca actuar a nombre de un ente colectivo está suficientemente facultada para contratarlo.

La última parte del artículo hace referencia a la excepción de las empresas que actúen como intermediarias, encuadradas dentro del art. 100 trabajos eventuales.

#### CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: ART 30 L.C.T.

El contrato de empresa, o sea el que se celebra entre un comitente y una empresa para la realización de una obra, asumiendo ésta los riesgos, es un típico contrato de obra, donde el contratista se obliga a cumplir un determinado trabajo en base a un precio establecido.

El art. 30 L.C.T. posibilita la contratación y la subcontratación de partes de un contrato con nuevas empresas o personas que asumen el riesgo de la obra o del servicio contratado. El único requisito que establece la ley es que se trate de una operación real y no simulada, ya que en este último caso será por existencia de fraude laboral.

La última parte del artículo que se comenta establece las consecuencias laborales de tales contratos cuando establecen la solidaridad entre los contratantes, ante las obligaciones contraídas con los trabajadores en relación de dependencia, y de las obligaciones derivadas de la seguridad social, durante el plazo de duración de tales contratos o al tiempo de su extinción.

#### EMPRESAS SUBORDINADAS O RELACIONADAS ECONOMICAMENTE. ART 31 L.C.T.

El artículo se refiere a empresas controladas, en participación, relacionadas o asociadas bajo el presupuesto que constituyan un “conjunto económico de carácter permanente”

Establece el artículo que a lo fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, **son solidariamente responsables** cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Cuando este supuesto no se dé, se las reconoce como sociedades dependientes y por lo tanto no actúa la solidaridad.

## **EL ESTADO:**

**FUNCIONES:** el estado es una unidad política y jurídica permanente, constituida por una asociación de individuos que ocupan un territorio y que, en forma organizada, tiende a un fin común.

Sus funciones son:

**LEGISLATIVA:** De conformidad a un procedimiento en la Constitución Nacional, el Poder Legislativo sanciona las leyes. Previo a su obligatoriedad el Poder Ejecutivo debe promulgarlas y publicarlas. El Poder Legislativo sanciona todas las Leyes del Trabajo que rigen en el país.

La Legislación es la función por la cual el Estado constituye su ordenamiento jurídico, vale decir, la función por la que el Estado establece o modifica el derecho objetivo

**FUNCION JURISDICCIONAL:** La realiza a través del Poder Judicial. Esta función continúa y completa la función legislativa. La legislación establece el ordenamiento jurídico. La jurisdiccional asegura su conservación y observancia.

La jurisdiccional se aplica a casos concretos en los cuales la Ley ha sido violada o se pretende que ha sido violada. El ejercicio de la jurisdicción supone controversia.

El órgano jurisdiccional no solamente aplica la norma, sino que debe decir el derecho, o sea, aplicarlo como tercero independiente en una contienda entre dos partes.

De conformidad a esta actividad, dentro de la materia que se estudia se puede decir que el órgano jurisdiccional interviene dirigiendo los conflictos individuales entre los obreros y los patrones, previa intervención del Ministerio de Trabajo que intenta una conciliación

**FUNCION ADMINISTRATIVA:** Esta es una actividad residual ejercida por el Poder Ejecutivo. O sea que actúa en todas las otras esferas del derecho que no son ni Legislativas ni jurisdiccionales.

Dejando de lado la función de gobierno, se puede decir que la actividad administrativa tiende a satisfacer en forma inmediata y continua, las necesidades colectivas y con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

La actividad que desarrolla el Poder Administrador en relación con el Derecho Laboral es sumamente variada. Los órganos dependientes del Ministerio de Trabajo controlan el

cumplimiento de las leyes laborales, como por ejemplo las de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, Higiene y seguridad de los Establecimientos, control de que se respeten las disposiciones relativas a proteger a mujeres y menores, obtención cuando corresponda, de la libreta sanitaria, etc. También actúa en una primera instancia, en los conflictos individuales de trabajo, intentando una conciliación entre las partes y proveyendo de asesoramiento gratuito para el trabajador. En los conflictos colectivos de trabajo, designa al funcionario que actuará de arbitro

### **El Estado empleador:.**

En principio, cuando el estado actúa como empleador, ya sea en el ámbito del poder ejecutivo nacional, provincial o municipal, por entes centralizados, descentralizados, autárquicos u organismos especiales, la relación que se origina con sus agentes o funcionarios se rigen por las normas del derecho administrativo

Normalmente se rigen por las disposiciones del derecho del trabajo las empresas del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritario, sociedades de economía mixta. Son normalmente entidades descentralizadas de la administración central que cumplen funciones de índole comercial, industrial o de prestación de servicios públicos de carácter similar.

Si bien las relaciones de los empleados con la entidad se rigen por el derecho privado, las relaciones de estas con la administración y con sus directivos o funcionarios están regidos por el derecho administrativo